SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1114927 - RJ (2026/0298284-7)

RELATOR	**:**	**MINISTRO OG FERNANDES**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE	:	DARCY JOSE ROYER
CORRÉU	:	MÁRCIO DUARTE MIRANDA
CORRÉU	:	MANOEL JOSE EDIVIRGENS DOS SANTOS
CORRÉU	:	DANIEL ANGELO DE PAULA
CORRÉU	:	EDILSON FIGUEIREDO DE SOUZA
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* com pedido de liminar impetrado em favor de DARCY JOSÉ ROYER em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, estelionato por 38 (trinta e oito) vezes, em continuidade, e lavagem de capitais.

Alega que há constrangimento ilegal porque o assistente de acusação não possui legitimidade para interpor recurso em sentido estrito contra decisão que revoga medidas cautelares diversas da prisão, por força do rol taxativo do art. 271 do Código de Processo Penal, restrito às hipóteses dos arts. 584, § 1º, e 598 do mesmo diploma.

Aduz que é vedada a analogia ou interpretação extensiva em norma processual restritiva de direitos, não sendo possível ampliar a previsão do art. 311 do Código de Processo Penal para admitir recurso do assistente contra revogação de cautelares.

Assevera que a jurisprudência desta Corte reconhece a ilegitimidade do assistente para recorrer em tal hipótese, citando precedente no qual se cassou acórdão que havia restabelecido a prisão por recurso do assistente (HC n. 936.179/SC), bem como o enunciado 210 da Súmula do STF, que limita a atuação recursal do assistente aos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Código de Processo Penal.

Afirma que a inércia recursal do Ministério Público, apesar de manifestação favorável ao provimento, confirma a falta de legitimidade do assistente, cuja atuação é subsidiária e restrita às hipóteses legais, sendo

Edição nº 459 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 13 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 14 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60766230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2026 18:51:26
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2026. Código de Controle do Documento: fbc81e65-2966-4210-8834-5635eddc1c22

descabido suprir recurso do Ministério Público por meio de insurgência da assistência.

Defende que, subsidiariamente, há excesso de prazo e ausência de contemporaneidade para manter medidas cautelares impostas desde abril de 2020, cumpridas por mais de cinco anos sem incidentes, em violação da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição da República) e do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República).

Entende que a manutenção indefinida de cautelares sem reavaliação periódica e sem demonstração atual do *periculum libertatis* configura antecipação de pena, devendo ser afastada.

Pondera que o *fumus boni iuris* está presente pela flagrante ilegitimidade do assistente, e o *periculum in mora* decorre do restabelecimento imediato de medidas revogadas após longo período de cumprimento, com decisão fundamentada de primeiro grau.

Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado e a cassação do julgado por ilegitimidade ativa do assistente, com o restabelecimento da decisão de primeiro grau; subsidiariamente, pede a revogação das medidas cautelares.

Por meio da decisão de fls. 212-213, o pedido liminar foi indeferido. Em seguida, foram juntadas aos autos as informações prestadas pela origem (fls. 220-224; 229-231), bem como a manifestação do Ministério Público Federal, opinando pelo não conhecimento do *habeas corpus* e pela concessão da ordem de ofício (fls. 233-242).

É o relatório.

Quanto à tese de ilegitimidade recursal do assistente de acusação, assim decidiu o Tribunal de origem (fls. 20-21, grifei):

> Preliminarmente, cabe ressaltar que o artigo 271, disciplina as faculdades processuais da assistência da acusação, enquanto o 311, ambos do Código de Processo Penal, confere expressamente a legitimidade para requerer a decretação da prisão preventiva em qualquer fase do processo penal, de modo que com maior razão deve ser admitida a sua legitimidade para recorrer contra a decisão que revoga medidas cautelares diversas da prisão, que representam restrição substancialmente menor à liberdade dos réus.
> No caso concreto, o órgão do Ministério Público em atuação na primeira instância se manifestou expressamente pelo provimento do recurso (i. e. 4.573), o que evidencia a sua consonância com os interesses da acusação. Desse modo, a inércia recursal do *Parquet* não foi resultado de concordância com a revogação, mas de circunstância processual, o que reforça a legitimidade da assistente para suprir a lacuna na impugnação.
> O reconhecimento da legitimidade ativa, no caso vertente, atende à finalidade da própria assistência da acusação, que é a de colaborar com a persecução penal, daí ser parte legítima para interpor o presente recurso.

A controvérsia central consiste em definir se a assistente de acusação detém legitimidade para interpor recurso contra decisão que revogou as medidas cautelares diversas da prisão quando o Ministério Público, titular exclusivo da

ação penal pública, nos termos do art. 129, I, da Constituição da República, tiver anuído de forma inequívoca ao pronunciamento judicial, deixando de recorrer.

Não se está, portanto, diante de hipótese de inércia do titular da ação penal pública que, excepcionalmente, pudesse autorizar a atuação supletiva da assistente, nos termos do art. 29 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência desta Corte Superior firmou orientação segundo a qual a atuação do assistente de acusação é acessória e subordinada à do Ministério Público, especialmente no que concerne à interposição de recursos fora das hipóteses expressamente previstas no art. 271 do Código de Processo Penal. Não detém o assistente, assim, legitimidade para recorrer com o propósito de agravar a situação do acusado em manifesta oposição à vontade do órgão ministerial.

Nesse sentido, de forma análoga:

> *HABEAS CORPUS*. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ESTIPULAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PROVIMENTO PELO TRIBUNAL *A QUO*. NOVA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. LEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TAXATIVIDADE DO ROL PREVISTO NO ART. 271 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
> 1. Revogada a prisão preventiva pelo Juízo de primeiro grau, com imposição de medidas cautelares alternativas, diante da inércia do Ministério Público, o assistente de acusação interpôs recurso em sentido estrito, que foi provido pelo Tribunal de origem, com nova decretação da custódia.
> 2. O art. 271 do Código de Processo Penal arrola de forma taxativa os atos que o assistente de acusação tem legitimidade para praticar.
> [...] No referido dispositivo, não há previsão para interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que concede a liberdade provisória ao acusado. [...] Hipótese em que, **a despeito da concordância do Ministério Público em relação à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, o assistente de acusação interpôs recurso em sentido estrito, que foi acolhido pela Corte Estadual** (HC n. 400.327/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/8/2017).
> 3. Ordem concedida para, **reconhecida a ilegitimidade ativa do assistente da acusação para a interposição do Recurso em Sentido Estrito n. 5004016-12.2024.8.24.0135/SC, cassar o acórdão ora impugnado e, consequentemente, restabelecer a decisão de primeiro grau que deferiu a liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares alternativas, sem prejuízo de que a prisão seja novamente decretada, havendo novos fundamentos** (Ação Penal n. 5000239-19.2024.8.24.0135/SC).
> (HC n. 936.179/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Registre-se, ainda, que o rol previsto no art. 271 do Código de Processo Penal possui natureza taxativa. Nessa perspectiva, **a legitimidade recursal do assistente de acusação** restringe-se às hipóteses expressamente contempladas na legislação, notadamente à impugnação da decisão de impronúncia e da que declara a extinção da punibilidade (art. 584, § 1º, do CPP), bem como das sentenças absolutória e condenatória, esta última com vistas ao agravamento da pena (art. 598 do CPP).

Verifica-se, pois, que a assistente de acusação não detém legitimidade para recorrer da decisão que revogou as medidas cautelares do acusado. No caso concreto, o Ministério Público foi regularmente intimado, tomou ciência inequívoca da decisão e optou por não interpor recurso.

Não se pode confundir a atuação subsidiária – admitida em hipóteses excepcionais de inércia do titular da ação penal pública – com indevida atuação supletiva ou substitutiva da vontade ministerial, o que não encontra amparo no sistema processual penal vigente.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal de origem não poderia sequer conhecer do recurso em sentido estrito, manejado pela assistente de acusação, ante a ausência de legitimidade recursal.

Prejudicadas as demais alegações.

Ante o exposto, com amparo no art. 34, XVIII, *c*, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, **concedo a ordem** para revogar as medidas cautelares estabelecidas pelo Tribunal de origem em desfavor do paciente, salvo se por outro motivo houver necessidade de sua implementação, sendo possível a fixação de outras medidas alternativas ao cárcere, a serem definidas pelo Juízo de primeiro grau, desde que concretamente fundamentada.

Comunique-se, com urgência, às instâncias ordinárias.

Cientifique-se o Ministério Público Federal.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 09 de outubro de 2026.

MINISTRO OG FERNANDES
Relator

Edição nº 459 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 13 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 14 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60766230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2026 18:51:26
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2026. Código de Controle do Documento: fbc81e65-2966-4210-8834-5635eddc1c22